Estratégia Concursos

Aula 14

PRF (Policial) Passo Estratégico de Legislação Penal Especial

Autor:
Telma Vieira

06 de Março de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 6

6. Gabarito 12

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso simulado contemplando questões sobre os seguintes assuntos:

- ✓ Lei nº 5.553;
- ✓ Lei nº 9.099;

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. REGRAS PARA A EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 20 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. **Revisar** com atenção todos os seus **erros**;
2. **Revisar** com atenção todos os pontos que foram **objeto de dúvida** ao longo do simulado, **mesmo que tenha acertado** (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e

3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1. Acerca do instituto da suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95) assinale a alternativa correta:

a) A reincidência em crime doloso não impede a concessão do benefício;

b) É aplicável tão somente aos delitos de menor potencial ofensivo;

c) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por contravenção;

d) Expirado o prazo sem revogação, o Juiz poderá declarar extinta a punibilidade;

e) Durante o período de prova, o beneficiário ficará proibido de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz.

2. À luz dos entendimentos sumulados acerca dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, assinale a alternativa incorreta:

a) Reunidos os pressupostos legais permissivos da Suspensão Condicional do Processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.

b) Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.

c) A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal.

d) A suspensão do processo é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, ainda que a pena mínima cominada ultrapasse o limite um 01 ano, em razão do somatório ou da incidência da majorante.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

3. Sobre os Juizados Especiais Criminais, é correto afirmar que

a) caso não obtida a composição dos danos civis, o não oferecimento de representação verbal na audiência preliminar implica, de imediato, decadência do direito.

b) a transação penal poderá ser proposta ainda que o agente tenha sido beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa.

c) em se tratando de crime processado por ação penal de iniciativa privada, a homologação judicial do termo de composição dos danos civis acarreta a renúncia ao direito de queixa.

d) a aceitação da transação penal implica reincidência.

e) da decisão que rejeitar a denúncia caberá recurso em sentido estrito.

4. Segundo expressamente dispõe a Lei 9.099/95, são critérios orientadores do procedimento no Juizado Especial Criminal, exceto:

a) oralidade

b) celeridade

c) moralidade

d) simplicidade

e) informalidade

Julgue certo ou errado as questões abaixo sobre a Lei 5.553/68:

5. A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, com exceção do comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.

6. Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até 5 (cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor.

7. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento ao interessado em até 3 dias.

8. Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa de NCR$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere a Lei nº 5.553/68.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. QUESTÕES COMENTADAS

1. Acerca do instituto da suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95) assinale a alternativa correta:

a) A reincidência em crime doloso não impede a concessão do benefício;

b) É aplicável tão somente aos delitos de menor potencial ofensivo;

c) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por contravenção;

d) Expirado o prazo sem revogação, o Juiz poderá declarar extinta a punibilidade;

e) Durante o período de prova, o beneficiário ficará proibido de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz.

Comentários

a) ERRADA.

> *L9099, Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).*

> *CP, Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*
>
> *I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)*

b) ERRADA. A suspensão é cabível nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não pela Lei 9099/95. Diferentemente, considera-se infração de menor potencial ofensivo a contravenção e o crime a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

> *Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

c) ERRADA. Trata-se de hipótese de revogação FACULTATIVA, e não obrigatória:

Art. 89,

§ 3º A suspensão <u>será</u> revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. OBRIGATÓRIA.

§ 4º A suspensão <u>poderá</u> ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta. FACULTATIVA.

d) ERRADA. O juiz deverá declarar a extinção da punibilidade nesta hipótese.

Art. 89, § 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz <u>declarará</u> extinta a punibilidade.

e) CORRETA. Art. 89, §1º da Lei 9.099:

Art. 89, § 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de freqüentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

GABARITO LETRA E.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. À luz dos entendimentos sumulados acerca dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, assinale a alternativa incorreta:

a) Reunidos os pressupostos legais permissivos da Suspensão Condicional do Processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.

b) Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.

c) A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal.

d) A suspensão do processo é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, ainda que a pena mínima cominada ultrapasse o limite um 01 ano, em razão do somatório ou da incidência da majorante.

e) A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Comentários:

a) CORRETA. É a literalidade do enunciado da Súmula 696, STF.

b) CORRETA. É a literalidade do enunciado da Súmula 723, STF.

c) CORRETA. Vejam o enunciado da Súmula Vinculante 35 na íntegra:

> *A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.*

d) INCORRETA. Exatamente o contrário do que dispõe o enunciado da Súmula 243, STJ:

> *O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.*

e) CORRETA. É a literalidade do enunciado da Súmula 536, STJ.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO LETRA D.

3. Sobre os Juizados Especiais Criminais, é correto afirmar que

a) caso não obtida a composição dos danos civis, o não oferecimento de representação verbal na audiência preliminar implica, de imediato, decadência do direito.

b) a transação penal poderá ser proposta ainda que o agente tenha sido beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa.

c) em se tratando de crime processado por ação penal de iniciativa privada, a homologação judicial do termo de composição dos danos civis acarreta a renúncia ao direito de queixa.

d) a aceitação da transação penal implica reincidência.

e) da decisão que rejeitar a denúncia caberá recurso em sentido estrito.

Comentários

a) INCORRETA.

> *Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo.*
>
> *Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.*

b) INCORRETA.

> *§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:*
>
> *I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;*
>
> *II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;*
>
> *III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) CORRETA.

> *Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.*
>
> *Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.*

d) INCORRETA.

> *Art. 76, § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.*

e) INCORRETA.

> *Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.*
>
> *§ 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.*
>
> *§ 2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.*
>
> *§ 3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 65 desta Lei.*
>
> *§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa.*
>
> *§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.*

GABARITO LETRA C.

4. Segundo expressamente dispõe a Lei 9.099/95, são critérios orientadores do procedimento no Juizado Especial Criminal, exceto:

a) oralidade

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) celeridade

c) moralidade

d) simplicidade

e) informalidade

Comentários

O art. 62 da Lei 9.099, alterado em 2018, assim dispõe:

> *Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 13.603, de 2018)*

Veja, portanto, que não há menção à moralidade.

GABARITO LETRA C.

5. A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, com exceção do comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.

COMNTÁRIOS:

Errada. Vejamos o que dispõe o artigo 1º, da Lei nº 5.553/68:

> *Art. 1º A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até 5 (cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor.

COMNTÁRIOS:

Certa. É o que dispõe o artigo 2º, da Lei nº 5.553/68.

7. Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento ao interessado em até 3 dias.

COMNTÁRIOS:

Errada. Dispõe o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 5.553/68 que "Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado."

8. Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa de NCR$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere a Lei nº 5.553/68.

COMNTÁRIOS:

Certa. É exatamente o que dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 5.553/68.

6. GABARITO

1. Letra E
2. Letra D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. Letra C
4. Letra C
5. ERRADO
6. CERTO
7. ERRADO
8. CERTO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.